

「사업 또는 사업장 변경자에 대한 재입국 취업 제한의 특례 인정기준」 고시 일부 개정(안)

1. 개정이유 및 주요내용

- 건설업('23.4월), 광업·임업('24.12월)이 외국인력정책위원회를 통해 재입국 특례 적용 대상 업종으로 추가 지정됨에 따라 재입국 취업 제한 특례 적용을 위한 업종(건설업, 광업, 임업)을 추가 지정코자 함

2. 참고사항

- 가. 관계법령: 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제18조의4
- 나. 예산조치: 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의: 해당기관 없음
- 라. 기 타: 신구조문대비표(별첨)

고용노동부고시 제2025 - 18호

「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률(이하 ‘법’이라 한다)」 제18조의4에 따라 법 제25조제1항제1호 또는 제3호에 해당하는 사유로 사업 또는 사업장을 변경한 외국인근로자에 대한 동일업종 내 근속기간 등 재입국 취업 제한의 특례 인정기준을 다음과 같이 고시합니다.

2025년 3월 7일

고 용 노 동 부 장 관

사업 또는 사업장 변경자에 대한 재입국 취업 제한의 특례 인정기준

제정 2021.10.14. 고용노동부고시 제2021-73호

개정 2025.3.7. 고용노동부고시 제2025-18호

- I. 기본 요건: 재입국 후의 고용허가를 신청하는 사용자와 취업활동 기간 종료일까지의 근로계약 기간이 1년 이상일 것
- II. 동일업종 내 근속기간: 외국인근로자가 입국하여 최초 근무한 업종(제조업, 서비스업, 농축산업, 어업, 건설업, 임업, 광업)에서 4년 10개월간 근속

III. 행정사항

- 1. (시행일) 이 고시는 2025년 3월 7일부터 시행한다.
- 2. (적용례) 이 고시 시행 전에 입국하여 취업활동을 하고 있는 외국인 근로자에 대해서도 적용한다.
- 3. (재검토기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 말일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

신구조문대조표

현행	개정안
Ⅱ. 동일업종 내 근속기간: 외국인 근로자가 입국하여 최초 근무한 업종(제조업, 서비스업, 농축산업, 어업)에서 4년 10개월간 근속(다만, 법 제25조에 따른 사업 또는 사업장 변경에 소요된 기간은 근속기간에 포함된 것으로 본다.)	----- ----- ----- <u>어업, 건설업, 임업, 광업)에서---</u> ----- ----- -----